

한국가스공사 상임감사위원

경고 · 주의요구 · 시정 · 통보

일련번호 제21-연구-15호

제목 외부강의 신고 소홀

소관부서 PPPPPP처

조치부서 ○○○○처, PPPPPP처

내용

1. 업무 개요 및 감사 초점

2016. 9. 28. 시행된 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 제10조 및 청탁금지법 시행령에 따라 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 통하여 요청받은 교육, 홍보, 토론회, 공청회 등 회의에서 한 강의·강연·기고 등을 외부강의라고 하며 이에 대한 대가로써 과도한 사례금을 받는 것을 제한하고 있다.

공사는 외부강의 관련 청탁금지법과 ~~XXXXXX~~위원회 공직자행동강령 운영지침 등 외부 권고사항 등을 반영하기 위해 「~~○○○○○○~~ 행동강령」을 개정하고 있으며 QQQQQQ부는 공사의 청렴 및 윤리경영업무를 담당하는 부서로서 외부강의 신고 시스템을 관리하고 [표 1]과 같이 주기적으로 관련 교육을 시행하고 있다.

RRR은 이번 성과감사에서 외부강의 관련 임직원의 「~~○○○○○○~~ 행동강령」 준수 실태를 점검하여 공직기강을 확립하기 위해 ①외부강의 신고 대상이나 고의로 누락하거나 신고를 하지 않은 사례가 있는지, ②외부강의 월 횟수 및

【표 1】 2018년 이후 외부강의 관련 교육 시행 이력

연도	강의일시	교육대상	교육방법
2018	2018. 08. 09.	○○○○○○○	대면 교육
	2018. 09. 18.	2급 이상 간부직원	대면 교육
	2018. 10. 26.	○○○○○○○	대면 교육
	2018. 09. 10.~10. 05.	전 직원	사이버교육
2019	2019. 01. 24.	2급 이상 간부직원	대면 교육
	2019. 04. 08.	2급 이상 간부직원	대면 교육
	2019. 08. 12.	2급 이상 간부직원	대면 교육
	2019. 4. 15.~6. 10.	전직원	대면 교육
2020	2020. 10. 28.	전직원	대면 교육
	2020. 12. 03.~12. 15.	전직원	영상 강의

(출처: QQQQQQ부 교육실적 자료 재구성)

사례금 한도 기준을 준수하고 있는지, ③외부강의 관련 근태 및 출장처리가 적정한지 등 3가지 감사초점을 선정하였다.

또한, 공사 임직원의 외부강의 시행과 관련한 문제점에 대해 개선을 유도하여 공사 행동강령 운영의 효율성을 높이고 청렴문화 확산에 기여하고자 한다.

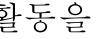
2. 관계규정 및 판단기준

「 행동강령」에 따라, 임직원은 사례금을 받는 외부강의를 할 때에는 행동강령책임관에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별도 서식에 따라 신고하여야 한다. 또한, 임직원은 월 3회 또는 월 6시간을 초과하여 대가를 받고 외부강의를 하려는 경우에는 미리 사장의 승인을 받아야한다. 그리고 모든 임직원의 사례금 한도는 1시간당 40만원이며 사례금 총액은 강의 시간에 관계없이 1시간 상한액¹⁾의 1.5배에 해당하는 금액을 초과하지 못한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사 임직원은 외부 기관으로부터 사례금을 받는 회의 참석, 강연 또는

1) 상한액에는 강의료, 원고료, 출연료 등 명목과 관련 없이 사례금 제공자가 제공하는 일체의 사례금을 포함

기고 활동을 요청받았을 경우 「 행동강령」에 따라 요청기관의 공문, 주제, 사례금 총액 등 명세를 작성하여 공사 외부강의 신고 시스템²⁾을 통해 신고하고 있으며 2018년 이후 총 1,334건이 신고 되었다.

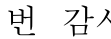
이를 세부적으로 보면 [표 2]와 같이 2018년부터 연평균 약 400건 이상의 외부강의 신고 접수가 있고 대내외적으로 청렴 및 윤리의식이 강화되고 있는 상황에서 공사 행동강령 운영의 효율성을 높일 필요가 있다.

【표 2】 2018년 이후 외부강의 신고 현황

(단위: 건)

연 도	연구직	일반직	합계
2018년	245	151	396
2019년	305	210	515
2020년	181	191	372
2021년 (2021. 4. 1. 이전)	33	18	51
합 계	764	570	1,334

(출처: 공사 외부강의 신고시스템 데이터 재구성)

이번 감사에서 공사 임직원의 「 행동강령」의 준수 실태를 실질적으로 확인하기 위해 2018년 이후 공사 임직원의 외부강의 실적이 있는 85개 기관을 대상으로 2021. 3. 12. 요청 공문 발송하여 26개(약 31%) 기관으로부터 총 343건의 실적자료를 회신하여 공사 외부강의 신고시스템 자료와 대조한 결과 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

가. 외부강의 신고 누락(감사초점 ①)

「 행동강령」에 따라, 임직원은 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 신고하여야 한다. 그러나 상기 총 26개 기관으로부터 343건의 회신 자료를 바탕으로 공사 신고시스템과 대조한 결과 사례금이 없거나 서면심사, 정부 및 지방자치단체(국립대 포함) 요청

2) 외부강의 등 신고시스템 경로: 인사정보 - 근태 - 외부강의

등 외부강의 신고 대상이 아닌 건을 제외하고 총 38건(11%)이 신고 누락되었으며 모두 고의성은 없는 것으로 확인되었다.

나. 외부강의 한도 또는 사례금 초과(감사초점 ②)

임직원은 사전에 사장의 승인 없이 월 3회 또는 월 6시간을 초과하여 대가를 받고 외부강의를 할 수 없으며 사례금은 1시간당 40만원이고 이를 초과하더라도 하루에 60만원을 초과할 수 없다. 공사 외부강의 신고시스템의 2018년 이후 1,334건과 이번 감사에서 26개 기관으로부터 회신 받은 343건의 자료를 모두 검토한 결과 외부강의로 월 3회 또는 월 6시간을 초과거나 사례금 기준을 초과하여 받은 사례는 없었다.

다. 외부강의 관련 근태 및 출장처리 미흡(감사초점 ③)

AVA 부장은 SSSSSSS연구원 요청으로 [표 3]과 같이 회의에 참석하면서 장소가 서울 및 대전이나 출장처리가 되지 않은 2건이 발견되었고 TTTTTT 요청으로 관련 회의에 참석하면서 교통비를 받았으나 공사로부터도 교통비를 지급받아 116,400원이 중복 지급 되었다.

【표 3】 외부강의 출장처리 미시행 및 교통비 중복지급 사례

(단위: 원)

일자	활동명	요청기관	사례금	장소	근태	공사 출장여비		
						일비	식비	교통비
2019. 03. 22.	수소 기술개발 로드맵 민.관 합동 회의	TTTTTT	200,000	서울	출장	30,000	30,000	<u>74,200</u>
2019. 04. 19.	수소기술개발 로드맵 생산분과 회의	SSSSSSS 연구원	150,000	서울	근무	-	-	-
2019. 05. 10.	수소 기술개발 로드맵 수립 실무회의	TTTTTT	160,000	대전	출장	30,000	30,000	<u>42,200</u>
2019. 07. 18.	수소기술개발 로드맵 생산분과 회의	SSSSSSS 연구원	200,000	대전	근무	-	-	-

(출처: 2021. 4. 19. 확인서 재구성)

이와 관련, 외부강의 시 근태 및 출장처리에 대한 사항이 공사 「 행동강령」에 명확하게 규정되어 있지 않아 외부강의 요청을 받은 각 개인이 판단하여 외출을 시행하거나 여비 미지급 출장, 여비를 받는 출장 등으로 처리하고 있기 때문에 [표 4]와 같이 공무원과 타 공공기관 사례를 참고하여 외부강의 시 근태 및 출장처리 업무개선이 필요하다. 향후 이를 통해 공사 행동강령 운영의 효율성을 높일 필요가 있다.

【표 4】 외부강의 관련 근태관리 규정 사례

구분	근태 관련 사항	출장 여비 관련 사항
공무원 징계복무 관련 예규 (외부강의)	• 담당직무와 관련 있거나 필요시 출장처리 • 그 외 연가, 외출 처리원칙	• 요청기관에서 교통편 제공 또는 여비 관련 실비 제공 시 출장여비 지급 없음
UUUUUUUUUUUUU 「임직원 행동강령」	• 출장·휴가 등 처리	• 요청기관으로부터 대가를 받은 경우 출장여비 지급 없음

(출처: 1. 국가공무원 복무·징계 관련 예규(WVVV 예규 제104호(2020. 10. 20.))
2. UUUUUUUUUUUU 「임직원 행동강령」 제36조)

관계부서 등 의견 및 검토결과

1. 외부강의 신고 누락에 관한 사항

AVA 부장과 AWA 수석연구원은 각각 정부로부터 수소기술개발 로드맵 수립을 위한 전문가(부)와 국가연구기설장비심의평가단(부)으로 위촉되어 외부강의 신고대상이 아니라고 주장한다. 이에 따라 2021. 4. 14. 위원회에 청탁금지법 관련하여 문의한 결과, 요청한 주체가 누구인지는 요청 공문 등을 통해 확인해야하며 국가기관과 공공기관이 합동으로 업무를 추진한다고 하여 해당 공공기관에서 요청한 외부강의 등 활동이 국가가 요청한 것으로 보기 어렵다는 답변을 받았다. 따라서 외부강의 요청기관이 모두

공공기관이며 사례금을 받는 직무관련 회의에 참석하는 것은 외부강의 신고 대상이므로 위 주장을 받아들이기 어렵다.

2. 외부강의 시 근태처리에 관한 사항

QQQQQQ부는 「◆◻◆◻◆ 행동강령」 담당부서로서 공무원 등 타 기관 사례를 참고하여 외부강의 관련 근태 및 출장처리 관련 사항을 추가하여 개정하고 주요 준수사항에 대한 전사 공지 등을 시행하여 행동강령에 대한 효과성을 높이고 공사의 청렴문화 확산을 위해 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 ①외부강의 신고를 4회 이상 누락한 관련자에게 경고 조치하시고, (경고)
② 「◆◻◆◻◆ 행동강령」에 따라 외부강의 신고 대상이나 외부강의 신고를 3회 누락한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

PPPPPP처장은 ①공사의 행동강령책임관으로서 외부강의 출장여비 중 교통비 중복 지급액 116,400을 환수하시고, (시정(환수))

②공무원 및 타 공공기관의 행동강령을 참고하여 외부강의 관련 근태 및 출장처리 관련 사항이 반영될 수 있도록 「◆◻◆◻◆ 행동강령」을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

♡♡♡♡♡본부 WWWWW처 EHEHEH부 2급 AVA (경고), (시정(환수))

○○○○○○◊◆◆연구소 수석연구원 AWA (경고)

▣▣본부 DHDHD본부 ㉠㉠㉠부 2급 BDB (주의)

❖❖❖❖❖❖본부 ㅇㅇㅇㅇ부 2급 BEA (주의)

○○○○○○ ◇◇◇◇◇연구소 책임연구원 BFA (주의)

[관련부서]

PPPPPP처 QQQQQQ부 (통보)